

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/427/25

הצעת חוק-יסוד : השוויון

1. עקרונות יסוד
זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין.
2. מטרה
מטרת חוק-יסוד זה לעגן את עקרון השוויון בין בני אדם ואת מחויבותה של החברה בישראל לעקרון השוויון והכרתה בערך האדם.
3. הזכות לשוויון
כולם שווים בפני החוק ואין מפלים מחמת גזע, לאום, צבע, דת, מין, גיל, מעמד אישי, נטייה מינית, השקפה פוליטית, שפה או מוגבלות, ומכל סיבה אחרת.
4. הזכות ליהנות
מההטבות שמעניק החוק
כולם זכאים ליהנות באופן שוויוני מההטבות שמעניק החוק, ללא אפליה, בשל גזע, לאום, צבע, דת, מין, גיל, מעמד אישי, נטייה מינית, השקפה פוליטית, שפה או מוגבלות, ומכל סיבה אחרת.
5. העדפה מתקנת
אין בהוראות סעיפים 1 עד 4 כדי לפגוע בכל חוק אשר מטרתו לתקן אפליה קיימת של קבוצות מקופחות.
6. פגיעה בזכויות
אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.
7. סייג לגבי כוחות הביטחון
אין מגבילים זכויות שלפי חוק-יסוד זה של המשרתים בצבא-הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הביטחון האחרים של המדינה, ואין מתנים על זכויות אלה, אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.
8. תחולה
כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.

- יציבות 9. אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים.
- נוקשות 10. אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי כנסת.

ד ב ר י ה ס ב ר

מדינת ישראל היא אחת מהמדינות הבודדות שעדיין לא עיגנה בחוק את עיקרון השוויון. הצעת חוק-יסוד זה נועדה לשנות את המצב שנוצר בעקבות חקיקת חוק הלאום, אשר קובע שהמדינה היא מדינתו של העם היהודי ופיתוחה הוא לטובת היהודים בלבד. ההתייחסות בסעיפים 3 ו-4 לאפליה מ"כל סיבה אחרת" היא כדי לאפשר כניסתן של קבוצות אחרות אל גדר הסעיפים האמורים. סעיף 5 לחוק-היסוד המוצע מאמץ את עקרון ההעדפה המתקנת שמטרתו לרפא מצב של אפליה גנרית של קבוצות חלשות בחברה. עקרון זה כבר אומץ על-ידי בית המשפט העליון בנוגע לאפליה על רקע מין, וגם אומץ בחקיקה זרה כמו הצ'רטר הקנדי.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עלי סלאלחה (פ/3877/24).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/1491/24).

הצעת החוק זוהי לפ/1491/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)